

**Modèle Type, conforme aux dispositions en vigueur de l'Acte uniforme révisé
de l'OHADA du 30 janvier 2014 relatif au Droit des
Sociétés commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique**

**STATUTS TYPES SOUS SEING PRIVE
Cas d'une Société à Responsabilité Limitée comportant plusieurs associés et
constituée exclusivement par apports en numéraire**

**SARL pluripersonnelle constituée exclusivement
par apports en numéraire**

STATUTS DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE DENOMMEE

« **AGRICAPITAL SARL** »

L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ,

ET LE VINGT OCTOBRE

Entre les soussigné(e)s :

1- MONSIEUR KOFFI INOCENT,

Né(e) le douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize à BRABORE DIVO (CIV),

De nationalité IVOIRIENNE,

Titulaire de la Carte nationale d'identité numéro CI001842867 établi(e) à Abidjan et valable jusqu'au sept juin deux mille trente-et-un ;

2- MONSIEUR KOUAKOU KOUAME JACQUES,

Né(e) le premier janvier mille neuf cent quatre-vingt-cinq à DUEKOU COMMUNE (CIV),

De nationalité IVOIRIENNE,

Titulaire de la carte nationale d'identité numéro CI003101588 établi(e) à Abidjan et valable jusqu'au trois février deux mille trente-deux ;

3- MONSIEUR KONAN YAO LAZARE,

Né(e) le douze décembre mil neuf cent soixante-huit à MADOGUHE (CIV),

De nationalité IVOIRIENNE,

Titulaire de la carte nationale d'identité numéro CI007603898 établi(e) à Abidjan et valable jusqu'au six mars deux mil trente-cinq ;

4- MONSIEUR KOUAME KOUADIO JULIEN,

Né(e) le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-six à ASSE-M'BO (CIV),

De nationalité IVOIRIENNE,

Titulaire de la carte nationale d'identité numéro CI005149219 établi(e) à Abidjan et valable jusqu'au vingt-et-un novembre deux mil trente-deux ;

V. 10 / C V o

5- MONSIEUR YEBOUE AMANY CESAR,

Né(e) le onze mai mil neuf cent soixante-treize à DALOA C (CIV),

De nationalité IVOIRIENNE,

Titulaire de la carte nationale d'identité numéro CI002106191 établi(e) à Abidjan et valable jusqu'au quinze juillet deux mil trente-et-un ;

6- MONSIEUR YAO KOUAME SAMUEL,

Né(e) le premier janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze à HIRE (CIV),

De nationalité IVOIRIENNE,

Titulaire de la carte nationale d'identité numéro CI007687305 établi(e) à Abidjan et valable jusqu'au vingt-cinq mars deux mil trente-cinq ;

7- MONSIEUR KOUAKOU KOUAME JULES,

Né(e) le dix mai mil neuf cent quatre-vingt-cinq à YAMOOUSSOUKRO (CIV),

De nationalité IVOIRIENNE,

Titulaire de la carte nationale d'identité numéro CI007297548 établi(e) à Abidjan et valable jusqu'au cinq décembre deux mil trente-quatre ;

8- MADEMOISELLE AKA GALLO PHILOMENE,

Né(e) le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-huit à DIVO S/P (CIV),

De nationalité IVOIRIENNE,

Titulaire de la carte nationale d'identité numéro CI005313543 établi(e) à Abidjan et valable jusqu'au trois janvier deux mil trente-trois ;

Il a été établi par les présentes, les statuts de la Société à Responsabilité Limitée dont la teneur suit :

TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : FORME

Il est constitué par les soussignés, une Société à Responsabilité Limitée devant exister entre eux et tous propriétaires de parts sociales ultérieures, qui sera régie par l'Acte Uniforme révisé de l'OHADA du 30 janvier 2014 relatif au droit des Sociétés commerciales et du Groupement d'intérêt économique (GIE), ainsi que par toutes autres dispositions légales ou réglementaires applicables et les présents statuts.

Vg/10/CVo

ARTICLE 2 : DENOMINATION

La société a pour dénomination « **AGRICAPITAL SARL** ». La dénomination sociale doit figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, les factures, les annonces et publications diverses. Elle doit être précédée ou suivie immédiatement en caractère lisible de l'indication Société à Responsabilité Limitée ou SARL, du montant de son capital social, de l'adresse de son siège social et de la mention de son immatriculation au registre du commerce et du Crédit Mobilier.

ARTICLE 3 : OBJET

La société a pour objet directement et indirectement en tout pays et plus particulièrement en République de Côte d'Ivoire :

Services agricoles intégrés

- Accompagnement et conseil agricole
- Encadrement technique des exploitations agricoles
- Formation et renforcement de capacités des producteurs
- Services agronomiques de toute nature

Activités de production agricole

- Production, développement et exploitation de cultures
- Acquisition, aménagement et exploitation de plantations
- Cultures industrielles et vivrières

Activités de transformation

- Installation et exploitation d'unités de transformation de produits agricoles
- Transformation de matières premières agricoles
- Conditionnement et valorisation de produits

Activités commerciales

- Commercialisation, achat, vente de produits agricoles
- Import-export de produits agricoles et dérivés
- Négoce et distribution de produits agricoles

Activités financières et de partenariat

- Services de financement et crédit liés à l'activité agricole
- Partenariats agricoles et commerciaux
- Garanties et cautionnements pour activités agricoles

Activités de services

- Prestations de services agricoles
- Location d'équipements et matériels agricoles

V. 10 / evo

- Travaux agricoles à façon

Activités connexes

- Transport et logistique de produits agricoles
- Activités foncières et immobilières agricoles
- Études, conseils et développement de projets agricoles
- Services numériques et technologiques pour l'agriculture

Et pour la réalisation de l'objet social :

- L'acquisition, la location et la vente de tous biens meubles et immeubles.
- L'emprunt de toutes sommes auprès de tous établissements financiers avec possibilité de donner en garantie tout ou partie des biens sociaux.
- La prise en location gérance de tous fonds de commerce.
- La prise de participation dans toute société existante ou devant être créée
- Et généralement, toute opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilière, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter l'extension ou le développement.

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé à l'adresse suivante : Daloa, chef-lieu du département du même nom, plus précisément à Gonaté, quartier Belleville, lot 1814, îlot 230, à 100 mètres du centre de santé urbain.

Il peut être transféré dans les limites du territoire de la République de COTE D'IVOIRE par décision de la gérance qui modifie en conséquence les statuts, sous réserve de la ratification de cette décision par la plus prochaine Assemblée Générale Ordinaire.

ARTICLE 5 : DUREE

La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf (99) années, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

ARTICLE 6 : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et-un décembre de chaque année.

Par exception, le premier exercice sera clos le trente et un décembre de l'année suivante si la société commence ses activités au-delà des six premiers mois de l'année en cours.

ARTICLE 7 : APPORTS

I- Apports en numéraires

Lors de la constitution, les soussignés ont fait apport à la société, à savoir :

IDENTITE DES APPORTEURS	MONTANT APPORT EN NUMERAIRE
- MONSIEUR KOFFI INOCENT	2.325.000 FCFA
- MONSIEUR KOUAKOU KOUAME JACQUES	8.00.000 F CFA
- MONSIEUR KONAN YAO LAZARE	725.000 F CFA
- MONSIEUR KOUAME KOUADIO JULIEN	425.000 F CFA
- MONSIEUR YEBOUE AMANY CESAR	350.000 F CFA
- MONSIEUR YAO KOUAME SAMUEL	175.000 F CFA
- MONSIEUR KOUAKOU KOUAME JULES	100.000 F CFA
- MADEMOISELLE AKA GALLO PHILOMENE	100.000 F CFA
Total des apports en numéraire : CINQ MILLIONS de francs CFA	5.000.000 F CFA

Les apports en numéraire de CINQ MILLIONS (5.000.000) F CFA correspondent à 1000 parts sociales de 5.000 FCFA.

Chacune, souscrites et libérées intégralement par les associés.

La somme correspondante a été déposée pour le compte de la société et conformément à la loi, dans un compte ouvert à **Baobab Côte d'Ivoire**.

ARTICLE 8 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de : CINQ MILLIONS (5.000.000) F CFA divisé en 1000 parts sociales de F CFA 5.000, entièrement souscrites et libérées intégralement, numérotées de 1 à 1000, attribuées aux associés, à savoir :

IDENTITE DES ASSOCIES	CONCURRENCE DES PARTS
- A 2.325.000 FCFA, MONSIEUR KOFFI INOCENT ; 465 parts sociales numérotées de 1 à 465 inclus, en rémunération de son apport en numéraire ci-dessus	465 PARTS
- A 800 000 FCFA, MONSIEUR KOUAKOU KOUAME JACQUES ; 160 parts sociales numérotées de 466 à 625 inclus, en rémunération de son apport en numéraire ci-dessus	160 PARTS
- A 725 000 FCFA, MONSIEUR KONAN YAO LAZARE ; 145 parts sociales numérotées de 626 à 770 inclus, en rémunération de son apport en numéraire ci-dessus	145 PARTS

Handwritten signature: v9/a/cvo

- A 425 000 FCFA, MONSIEUR KOUAME KOUADIO JULIEN ; 85 parts sociales numérotées de 771 à 855 inclus, en rémunération de son apport en numéraire ci-dessus	85 PARTS
- A 350 000 FCFA, MONSIEUR YEBOUE AMANY CESAR ; 70 parts sociales numérotées de 856 à 925 inclus, en rémunération de son apport en numéraire ci-dessus	70 PARTS
- A 175 000 FCFA, MONSIEUR YAO KOUAME SAMUEL ; 35 parts sociales numérotées de 926 à 960 inclus, en rémunération de son apport en numéraire ci-dessus	35 PARTS
- A 100 000 FCFA, MONSIEUR KOUAKOU KOUAME JULES ; 20 parts sociales numérotées de 961 à 980 inclus, en rémunération de son apport en numéraire ci-dessus	20 PARTS
- A 100 000 FCFA, MADEMOISELLE AKA GALLO PHILOMENE ; 20 parts sociales numérotées de 981 à 1000 inclus, en rémunération de son apport en numéraire ci-dessus	20 PARTS
TOTAL EGAL au nombre de parts composant le capital social, soit MILLE parts sociales, ci-contre	1000 PARTS

ARTICLE 9 : MODIFICATION DU CAPITAL

9-1- Le capital social peut être augmenté, par décision extraordinaire des associés, soit par émission de parts nouvelles, soit par majoration du nominal des parts existantes.

Les parts nouvelles sont libérées soit en espèce, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices, soit par apport en nature.

9-2- En cas d'augmentation de capital, les attributaires de parts nouvelles, s'ils n'ont déjà la qualité d'associés, devront être agréés dans les conditions fixées à l'article 11 ci -après.

9-3- En cas d'augmentation de capital par voie d'apports en numéraire, chacun des associés a, proportionnellement au nombre de parts qu'il possède, un droit de préférence à la souscription des parts nouvelles représentatives de l'augmentation de capital.

Le droit de souscription attaché aux parts anciennes peut être cédé sous réserve de l'agrément du cessionnaire dans les conditions prévues à l'Article 11 ci -après.

Les associés pourront, lors de la décision afférente à l'augmentation de capital, renoncer, en tout ou en partie, à leur droit préférentiel de souscription.

La collectivité des associés peut également décider la suppression de ce droit.

V. 10/01/2020

9-4- Dans tous les cas, si l'opération fait apparaître des rompus, les associés feront leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession de droits nécessaires.

9-5- Le capital social peut être réduit, soit par la diminution de la valeur nominale des parts, soit par la diminution du nombre de parts.

La réduction du capital est autorisée ou décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire qui peut déléguer à la gérance les pouvoirs nécessaires pour la réaliser.

ARTICLE 10 : DROIT DES PARTS

Chaque part sociale confère à son propriétaire un droit égal dans les bénéfices de la société et dans tout l'actif social.

ARTICLE 11 : CESSION DE PARTS ENTRE VIFS

11-1- Forme

Toute cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle n'est opposable à la société qu'après accomplissement des formalités suivantes :

- Signification de la cession à la société par acte extrajudiciaire ;
- Acceptation de la cession par la société dans un acte authentique ;
- Dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt.

La cession n'est opposable aux tiers qu'après l'accomplissement de l'une des formalités ci-dessus et modification des statuts et publicité au registre du commerce et du crédit mobilier.

11-2- Cessions entre associés

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

11-3 - cessions aux conjoints, ascendants ou descendants

Les parts sociales sont librement cessibles entre conjoint, ascendants ou descendants.

11-4- Cessions à des tiers

Les parts ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts (3/4) des parts sociales.

Le projet de cession est notifié par l'associé cédant à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire. Si la société n'a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois (3) mois à compter de la dernière des notifications, le consentement à la cession est réputé acquis.

Si la société refuse de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans les trois (3) mois de la notification du refus, d'acquiescer les parts à un prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par

Ug 10 / e v o

un expert nommé par le président de la juridiction compétente à la demande de la partie la plus diligente. Le délai de trois (3) mois peut être prolongé une seule fois par ordonnance du président de la juridiction compétente, sans que cette prolongation puisse excéder cent vingt (120) jours.

La société peut également, avec le consentement du cédant, décider, dans le même délai, de réduire son capital du montant de la valeur nominale desdites parts et de racheter ces parts au prix déterminé dans les conditions prévues ci-dessus. Si, à l'expiration du délai imparti, la société n'a pas racheté ou fait racheter les parts, l'associé peut réaliser la cession initialement prévue.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cessions, y compris en cas d'apport au titre d'une fusion ou d'une scission ou encore à titre d'attribution en nature à la liquidation d'une autre société.

ARTICLE 12 : TRANSMISSION DE PARTS PAR DECES OU LIQUIDATION DE COMMUNAUTE

En cas de décès ou d'incapacité d'un associé, la société continue de plein droit entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l'associé décédé, lesdits héritiers, ayants droit ou conjoint, devront justifier en outre de leur identité personnelle, de leur qualité héréditaire par la production de toutes pièces appropriées.

La gérance peut requérir de tout Notaire, la délivrance d'expéditions ou d'extraits de tous actes établissant lesdites qualités ; lesdits héritiers, ayants droit et conjoint désignent un mandataire chargé de les représenter auprès de la société pendant la durée de l'indivision.

ARTICLE 13 : NANTISSEMENT DES PARTS SOCIALES

Le nantissement des parts est constaté par acte notarié ou sous seing privé, enregistré et signifié à la société et publié au registre du commerce et du crédit mobilier. Si la société a donné son consentement à un projet de nantissement de parts dans les conditions prévues pour les cessions de parts à des tiers, ce consentement emportera agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts nanties, à moins que la société ne préfère, après la cession, racheter dans le délai les parts, en vue de réduire son capital.

TITRE II : FONCTIONNEMENT-DISSOLUTION

ARTICLE 14 : COMPTES COURANTS

Les associés peuvent laisser ou mettre à disposition de la société toutes sommes dont celle-ci peut avoir besoin. Les conditions de retrait ou de remboursement de ces sommes, ainsi que leur rémunération, sont déterminées soit par décisions collectives des associés, soit par accord entre la gérance et l'intéressé, dans le cas où l'avance est faite par un gérant, ces conditions sont fixées par décision collective des associés. Ces accords sont soumis à la procédure de contrôle des conventions passées entre la société et l'un de ses gérants ou associés en ce qui concerne la rémunération des sommes mises à disposition.

ARTICLE 15 : GERANCE

La société est gérée par une ou plusieurs personnes physiques, choisies parmi les associés ou en dehors d'eux. La nomination des gérants au cours de la vie sociale est décidée à la majorité de plus de la moitié des parts.

Dès à présent, est nommé (e) Gérant (e) ayant tous pouvoirs sur la société, et ce pour une durée illimitée : MONSIEUR KOFFI INOCENT ;

V. 10/10/2010

MONSIEUR KOFFI INOCENT déclare expressément accepter cette fonction.

Le gérant reçoit, à titre de rémunération de ses fonctions et en compensation de la responsabilité attachée à la gestion de la société, un traitement dont le montant et les modalités de paiement sont déterminés par décision collective ordinaire des associés. Ce traitement peut être fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel selon des modalités arrêtées par les associés. Il peut comprendre, également, des avantages en nature et, éventuellement, être augmenté de gratifications exceptionnelles en cours ou en fin d'exercice social. Chaque gérant a droit au remboursement, sur justification, de ses frais de représentation et de déplacement.

Les sommes versées aux gérants à titre de rémunération ou en remboursement de frais sont inscrites en dépenses d'exploitation. Les gérants sont soumis aux obligations fixées par la loi et les règlements et notamment à l'établissement des comptes annuels et du rapport de gestion.

Les gérants peuvent démissionner de leur mandat, mais seulement en prévenant chacun des associés au moins trois (3) mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lettre au porteur contre récépissé.

Les gérants sont révocables par décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.

La rémunération des gérants est fixée par la décision qui les nomme.

ARTICLE 16 : POUVOIRS DU GERANT

Dans les rapports entre associés, les gérants peuvent faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société.

Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.

Dans le rapport avec les tiers les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances, au nom de la société, sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux associés par la loi.

La société est engagée, même par les actes des gérants qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

ARTICLE 17 : RESPONSABILITE DES GERANTS

Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit de fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal chargé des affaires commerciales détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

Aucune décision de l'Assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat.

Assiduité - Non-concurrence – publicité

09/10/CVO

1- Assiduité :

Les gérants sont tenus de consacrer le temps et les soins nécessaires aux affaires sociales.

2- Non concurrence :

Tout gérant s'interdit, directement ou indirectement à quelque titre que ce soit, toute activité concurrente ou connexe à celle de la société et s'engage à informer les associés de la nature de toute activité professionnelle qu'il envisagerait d'entreprendre au cours de son mandat.

3- Publicité :

La nomination et la cessation des fonctions d'un gérant donnent lieu à publication dans les conditions prévues par la réglementation sur les sociétés commerciales.

Ni la société, ni les tiers ne peuvent pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d'une irrégularité dans la nomination d'un gérant lorsque la nomination a été régulièrement publiée. La société ne peut se prévaloir, à l'égard des tiers, des nominations et cessation de fonctions d'un gérant, tant qu'elles n'ont pas été régulièrement publiées.

Un gérant qui a cessé ses fonctions peut exiger, par toute voie de droit, l'accomplissement de toute publicité rendue nécessaire par la cessation de ses fonctions.

ARTICLE 18 : DECISIONS COLLECTIVES

18-1- La volonté des associés s'exprime par des décisions collectives qui obligent tous les associés, qu'ils aient ou non pris part.

18-2- les décisions collectives sont prises, au choix de la gérance, soit en assemblée, soit par consultation écrite, sauf dans les cas où la loi impose la tenue d'une Assemblée.

18-3- l'assemblée est convoquée par le ou les gérants individuellement ou collectivement ou, à défaut par le commissaire aux comptes, s'il en existe un, ou, encore par mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Pendant la liquidation, les assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les assemblées sont réunies au lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre au porteur contre récépissé adressé à chacun des associés, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. Celle-ci indique l'ordre du jour.

L'assemblée est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé, elle est présidée par l'associé présent ou acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts. Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.

La délibération est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de la réunion, les noms et prénoms des associés présents du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'Assemblée, un résumé des débats, les textes des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Les procès-verbaux sont signés par chacun des associés présents.

Ug/0/cvo

18-4- en cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun d'eux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre au porteur contre récépissé. Les associés disposent d'un délai minimal de quinze (15) jours, à compter de la date de réception des projets des résolutions pour émettre leur vote par écrit.

La réponse est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre contre récépissé. Tout associé n'ayant pas répondu dans le délai ci-dessus est considéré comme s'étant abstenu.

La consultation est mentionnée dans un procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

18-5- chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.

18-6- un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.

Tout associé peut se faire représenter par la personne de son choix.

ARTICLE 19 : DECISION COLLECTIVES ORDINAIRES

Sont qualifiées d'ordinaires, les décisions des associés ayant pour but de statuer sur les états financiers de synthèse, d'autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à l'accord préalable des associés, de nommer et de remplacer les gérants et, le cas échéant, le commissaire aux comptes, d'approuver les conventions intervenues entre la société et les gérants et associés et plus généralement de statuer sur toutes les questions qui n'entraînent pas modification des statuts.

Ces décisions sont valablement adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si cette majorité n'est pas obtenue, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre de votants.

Toutefois, la révocation des gérants doit toujours être décidée à la majorité absolue.

ARTICLE 20 : DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

Sont qualifiées d'extraordinaires, les décisions des associés ayant pour objet de statuer sur la modification des statuts, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Les modifications des statuts sont adoptées par les associés représentant au moins les trois quarts (3/4) des parts sociales.

Toutefois, l'unanimité est requise dans les cas suivants :

- Augmentation des engagements des associés ;
- Transformation de la société en société en nom collectif ;
- Transfert du siège social dans un Etat autre qu'un Etat partie au Traité OHADA ;

Vg 10/c Vo

La décision d'augmenter le capital social par incorporation de bénéfices, de réserves ou de primes d'apports, d'émission ou de fusion est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

ARTICLE 21 : DROIT DE COMMUNICATION DES ASSOCIES

Lors de toute consultation des associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir communication des documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement sur la gestion de la société.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi.

ARTICLE 22 : COMPTES SOCIAUX

A la clôture de chaque exercice, les gérants établissent et arrêtent les états financiers de synthèse conformément aux dispositions de l'Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités.

Les gérants établissent un rapport de gestion dans lequel ils exposent la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible et, en particulier les perspectives de continuation de l'activité, l'évolution de la situation de trésorerie et le plan de financement.

Ces documents ainsi que les textes des résolutions proposées et, le cas échéant, les rapports du commissaire aux comptes sont communiqués aux associés dans les conditions et délais prévus par les dispositions légales et réglementaires.

A compter de cette communication, tout associé a la possibilité de poser par écrit des questions auxquelles les gérants seront tenus de répondre au cours de l'Assemblée.

Une assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice écoulé doit être réunie chaque année dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice.

ARTICLE 23 : AFFECTATION DES RESULTATS

Après approbation des comptes et constatations de l'existence d'un bénéfice distribuable, l'Assemblée Générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividende.

Il est pratiqué sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Cette dotation cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social.

Les sommes dont la mise en distribution est décidée, sont réparties entre les associés titulaires de parts, proportionnellement au nombre de leurs parts.

L'assemblée générale a la faculté de constituer tous postes de réserves.

Elle peut procéder à la distribution de tout ou partie des réserves à la condition qu'il ne s'agisse pas de réserve déclarées indisponible par la loi ou par les statuts. Dans ce cas, elle indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. La société est tenue de déposer au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, du lieu du siège social dans le mois qui suit leur approbation par les organes compétents, les états financiers de synthèse, à savoir le bilan, le compte de résultat, le tableau des ressources et des emplois et l'état annexé de l'exercice écoulé.

ARTICLE 24 : VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

Si du fait des pertes constatées dans les états financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, les gérants ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes doit dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés sur l'opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société.

Si la dissolution est écartée, la société est tenue, dans les deux (2) ans qui suivent la date de clôture de l'exercice déficitaire, de reconstituer ses capitaux propres jusqu'à ce que ceux-ci soient à la hauteur de la moitié au moins du capital social.

A défaut, elle doit réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur les réserves, à la condition que cette réduction du capital n'ait pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à celui du capital légal.

A défaut par les gérants ou le commissaire aux comptes de provoquer cette décision ou si les associés n'ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente de prononcer la dissolution de la société. Il en est de même si la reconstitution des capitaux propres n'est pas intervenue dans les délais prescrits.

ARTICLE 25 : CONTROLE DES COMPTES

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants seront désignés lorsque qu'à la clôture d'un exercice social, la société remplit deux des conditions suivantes

- Total du bilan supérieur à cent vingt- cinq millions (125 000 000) de francs CFA ;
- Chiffre d'affaire annuel supérieur à deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA ;
- Effectif permanent supérieur à cinquante (50) personnes ;

Le commissaire aux comptes est nommé pour trois (3) exercices par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas rempli deux (2) des conditions fixées ci-dessus pendant les (2) exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

ARTICLE 26 : DISSOLUTION

La société à responsabilité limitée est dissoute pour les causes communes à toutes sociétés.

La dissolution de la société entraîne sa mise en liquidation. Le ou les gérants en fonction lors de la dissolution exercent les fonctions de liquidateurs, à moins qu'une décision collective des associés ne désigne un ou plusieurs autres liquidateurs, choisis parmi les associés ou les tiers. Les pouvoirs du liquidateur ou de chacun d'eux, s'ils sont plusieurs, sont déterminés par la collectivité des associés.

Le boni de liquidation est réparti entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils détiennent. Si toutes les parts sociales sont réunies en une seule main, l'expiration de la société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers.

ARTICLE 27 : CONTESTATIONS ENTRE ASSOCIES OU ENTRE UN OU PLUSIEURS ASSOCIES ET LA SOCIETE

pour quelque cause que ce soit, entraîne la transmission universelle du patrimoine social à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve du droit d'opposition des créanciers.

ARTICLE 27 : CONTESTATIONS ENTRE ASSOCIES OU ENTRE UN OU PLUSIEURS ASSOCIES ET LA SOCIETE

Variante 1. Droit commun

Les contestations relatives aux affaires de la société survenant pendant la vie de la société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre un ou plusieurs associés et la société, sont soumises au tribunal chargé des affaires commerciales.

Variante 2. Arbitrage

Les contestations relatives aux affaires, survenant pendant la durée de société ou au cours de sa liquidation, entre les associés ou entre un ou plusieurs associés et la société, sont soumises à l'arbitrage conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme de l'OHADA s'y rapportant.

ARTICLE 28 : ENGAGEMENTS POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE

Après immatriculation de la société au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ces actes et engagements seront soumis à l'approbation des associés qui délibèrent sur les comptes du premier exercice social et cette approbation emportera de plein droit reprise par la société desdits actes et engagements.

ARTICLE 29 : FRAIS

Les frais, droits et honoraires des présents Statuts sont à la charge de la société.

ARTICLE 30 : ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, les parties déclarent faire élection de domicile au siège sociale.

ARTICLE 31 : POUVOIRS

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'une copie des présentes, à l'effet de procéder à l'enregistrement des présents statuts, accomplir les formalités d'immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, et pour les besoins de formalités, de signer tout acte et en donner bonne et valable décharge.

Fait à Daloa le 20 octobre 2025

En (06) exemplaires originaux

LES ASSOCIES

1) MONSIEUR KOFFI INOCENT



✓ 9/10/2025

2) MONSIEUR KOUAKOU KOUAME JACQUES

[Signature]

3) MONSIEUR KONAN YAO LAZARE

[Signature]

4) MONSIEUR KOUAME KOUADIO JULIEN

[Signature]

5) MONSIEUR YEBOUE AMANY CESAR

[Signature]

6) MONSIEUR YAO KOUAME SAMUEL

[Signature]

7) MONSIEUR KOUAKOU KOUAME JULES

[Signature]

8) MADEMOISELLE AKA GALLO PHILOMENE

[Signature]

CPFH Daloa
Poste Comptable 8011

GRATIS

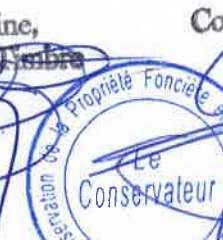


Quittance n°
Enregistré le
Registre Vol.....Folio.....Bord...../.....

Receveur

Chef de Bureau du Domaine,
de l'Enregistrement et du Timbre

Conservateur



[Handwritten signature]